Biroul permanent al Senatului
Bp. 608 18.02.2022

ROMÂNIA

Biroul permanent al Senatului
L. 87 21.02.2022

AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Analizând **propunerea legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice** (b608/21.12.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/259/18.01.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D38/19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată, şi al art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele considerente:

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii momentului de la care se calculează termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în situația în care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției şi de aplicare a sancțiunii.

Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se pronunță asupra oportunității soluțiilor legislative preconizate.

3. Semnalăm că, Secretariatul General al Senatului a transmis spre avizare Consiliului Legislativ, cu adresa nr b607 din 21.12.2021, o propunere legislativă având ca obiect de reglementare completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Pentru sistematizarea legislației și promovarea unor soluții unitare este recomandată analizarea lor împreună și adoptarea unui singur act normativ.

4. Specificăm faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, **a fost modificată și completată** recent, prin Ordonanța Guvernului nr.1/2022. Acest act normativ **modifică inclusiv art.118 alin.(4),** prevăzând o soluţie legislativă care rezolvă o parte dintre problemele ridicate de reglementarea la care se referă Expunerea de motive. Astfel, în prezent, art.118 alin.(4) are următoarea redactare: „Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești".

5. Fără a ne pronunța asupra oportunității soluției legislative preconizate, cu privire la stabilirea, prin raportare la data comunicării hotărârii judecătorești, a momentului de la care se calculează termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, apreciem că sunt de analizat, *mutatis mutandis*, cele reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr.94/2021, în care a subliniat că, „*De vreme ce hotărârea judecătorească prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției a fost rezultatul unui proces desfășurat în condițiile îndeplinirii legale a procedurii de citare și cu respectarea tuturor garanțiilor procedurale ale părților, se prezumă că acestea au cunoștință de parcursul procesual al litigiului, finalizat cu momentul pronunțării hotărârii. Curtea reține, totodată, că minuta hotărârii se pronunță în ședință publică și este accesibilă părților, soluția fiindu-le pusă la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței. Depinde doar de diligența părților să se intereseze cu privire*

la soluția pronunțată și să acționeze în consecință. Așadar, împrejurarea potrivit căreia contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pentru a preda permisul de conducere în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției nu este de natură să aducă atingere dispozițiilor constituționale ale art.16 privind egalitatea în fața legii, esențial fiind că părțile au posibilitatea reală și efectivă de a lua cunoștință de soluția pronunțată, astfel că nu se poate pretinde că este încălcat nici dreptul de acces liber la justiție.". (paragraful 22).

6. În ceea ce privește fondul reglementării propuse, precizăm că aceasta nu îndeplinește cerințele prevăzute de art.6 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora soluțiile legislative propuse trebuie să instituie reguli necesare, suficiente și posibile, care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficiență legislativă, corelate cu ansamblul reglementării.

Astfel, potrivit Expunerii de motive, prin proiect se preconizează clarificarea cadrului legal cu privire la teza a doua a art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, în sensul stabilirii intervalului în care conducătorul auto poate preda permisul după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Or, în fapt, prin proiect nu se reglementează respectivul termen, care, potrivit tezei întâi a textului propus, este tot de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, ci se stabilește un nou moment de la care „își produce efectele", sancțiunea constând în suspendarea exercitării dreptului de a conduce, respectiv data comunicării hotărârii judecătorești.

Se observă astfel că, în forma propusă, există o contradicție între cele două teze ale textului preconizat pentru art.118 alin.(4), deoarece în prima teză, curgerea termenului de suspendare a dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile **de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești**, în timp ce în teza a doua, suspendarea dreptului de a conduce își produce efectele în termen de 15 zile **de la comunicarea hotărârii judecătorești**, avându-se astfel în vedere momente diferite pentru calcularea și curgerea termenului de suspendare.

De altfel, soluția legislativă prevăzută în teza a doua a normei, potrivit căreia termenul ar urma să se calculeze „de la comunicarea hotărârii judecătorești" nu ține seama de faptul că în această situație doar hotărârea judecătorească **definitivă** poate produce efecte. Or, o hotărâre judecătorească poate rămâne definitivă și ca urmare a neexercitării apelului, situație în care data comunicării hotărârii instanței de fond nu poate constitui momentul de la care să se calculeze termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

În aceste condiții referirea generică la „data comunicării hotărârii judecătorești" nu este de natură a conferi reglementării un caracter clar și previzibil, reglementarea fiind imposibil de aplicat în practică.

În subsidiar, precizăm și faptul că, în forma propusă pentru art.118 alin.(4), textul are în vedere doar situația în care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal, nu și pe aceea în care instanța a admis în parte plângerea, menținând însă sancțiunea contravențională complementară aplicată.

***

Ținând seama de cele de mai sus, reglementarea preconizată nu poate fi promovată în forma propusă prin proiect.

PREȘEDINTE

Elorin IORDACHE

București
Nr.100/4.02.2022

O.U.G. nr. 195/2002 M. Of. nr. 958/28 dec. 2002

Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice

(v. D.C.C. nr. 347/2007 - M. Of. nr. 307/9 mai 2007 (art. 118 alin. (1), (2) şi (5)); D.C.C. nr. 661/2007 - M. Of. nr. 525/ 2 aug. 2007 (art. 96 alin. (6) lit. d)); Decizia I.C.C.J. nr. I/2007- M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 89 alin. (1)); D.C.C. nr. 742/2008 - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 (art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 78 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 2010 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2010 - M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 (art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 18/2012 - M. Of. nr. 41/18 ian. 2013 (art. 85 alin. (1) şi (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 526/15 iul. 2015 (art. 64 şi art. 97 alin. (1) lit. d) şi alin. (6))

[1] republicare cu renumerotare — M. Of. nr. 670/3 aug. 2006

Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

[2] modificări prin — O.U.G. nr. 63/2006 — M. Of. nr. 792/20 sep. 2006

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

aprobată cu modificări şi completări prin — L. nr. 6/2007 — M. Of. nr. 30/17 ian. 2007

la 1 decembrie 2006, modifică art. 6 pct. 15, art. 11, art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (1), art. 17, art. 21, art. 22, art. 23 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 28, art. 32 alin. (2) lit. b), art. 40 alin. (3), art. 66 alin. (2), art. 79 alin. (2), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1)-(3) şi (6), art. 83 alin. (1), art. 88 alin. (1) şi (5), art. 96 alin. (2) lit. e), art. 97 alin. (4), art. 116 alin. (1) partea introductivă şi alin. (3) lit. a), art. 125 lit. c), art. 136 lit. b) şi d);

introduce pct. 13_1 la art. 6, alin. (1_1) la art. 15, alin. (3_1)-(3_5) la art. 23, alin. (2_1)-(2_5) la art. 79, art. 80_1, alin. (3) la art. 81, alin. (3) la art. 93, pct. 38 la art. 102 alin. (1), pct. 29 la art. 105, lit. q) la art. 122;

abrogă art. 27 alin. (3), art. 79 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. c), art. 136 lit. e);

la art. 91 şi art. 102 alin. (1) pct. 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se consideră făcute la art. 22 alin. (6);

prorogă termenul de intrare în vigoare până la 1 decembrie 2006

[3] modificări prin — H.G. nr. 1391/2006 — M. Of. nr. 876/26 oct. 2006

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

înlocuieşte anexa

[4] modificări prin	L. nr. 6/2007 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 30/17 ian. 2007	*modifică art. 6 pct.15, art.6 pct.34, art.11, art.15 alin.(1), art.15 alin.(1_1), art.21, art.22 alin.(3) lit. b), art.22 alin.(4), (5) şi (6), art.23 alin.(3_1), (3_2), (3_4) şi (3_5), art.32 alin.(2) lit. b), art.39, art.40, art.79, art.80_1, art.81 alin.(1), art.81 alin.(3), art.88 alin.(1), art.97 alin.(4), art.100 alin.(3) lit. g), art.102 alin.(1) pct.38, art.105 pct.29, art.111 alin.(5), art.136 lit. b);* *introduce pct.16_1-16_3 la art.6, pct.35_1 la art.6;* *abrogă art. 6 pct. 13_1, art. 93 alin.(3), art.102 alin.(1) pct.7 şi 18,*
[5] admisă excepţie de neconst. prin	D.C.C. nr. 347/2007 Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 307/9 mai 2007	*art. 118 alin. (1), (2) şi (5)*
[6] modificări prin	D.C.C. nr. 347/2007 Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 307/9 mai 2007	*suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispoziţiile art. 118 alin. (1), (2) şi (5) (termenul se împlineşte la 23 iunie 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)*
[7] modificări prin	O.U.G. nr. 69/2007 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 443/29 iun. 2007	*modifică art. 5 alin. (4); art. 6 pct. 19 şi 20, art. 8, art. 11 alin. (4) şi (10), art. 13 alin. (2), art. 18, art. 24 alin. (1), (4), (5) şi (6), art. 28, art. 32 alin. (2) lit. c), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (1) şi (2), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 64, art. 66 alin. (2), art. 71 alin. (1) şi (2), art. 76 alin. (1), art. 79, art. 80, art. 80_1, art. 81 alin. (2) şi (3), art. 82 alin. (5), art. 83, art. 91, art. 93 alin. (2), art. 96 alin. (4), art. 97 alin. (1) partea introductivă, alin. (2), (3) şi (6), art. 99 alin. (1) pct. 8 şi 9, art. 100 alin. (1) pct. 4, art. 100 alin. (3) lit. g), art. 103 alin. (6), art. 104, art. 106, art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 8 şi 9, art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 2, art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 4, art. 109 alin. (8), art. 111 alin. (3), (4), (5) şi (6), art. 118, art. 120 alin. (1) şi (2);* *introduce art. 23_1, art. 80_2, lit. d) la art. 97 alin. (1), pct. 18 la art. 101 alin. (1), lit. c) la art. 103 alin. (1), alin. (1_1) la art. 103, pct. 7 şi 8 la art. 108 alin. (1) lit. b), alin. (1_1) şi (1_2) la art. 113, lit. f) la art. 114 alin. (1);* *abrogă art. 6 pct. 13, art. 27, art. 75 lit. d), art. 82 alin. (3), art. 95 alin. (3), art. 96 alin. (2) lit. f), art. 101 alin. (1) pct. 2, art. 102 alin. (1) pct. 2, 13 şi 30 şi alin. (3) lit. d), art. 113 alin. (1) lit. b) şi d), art. 121 alin. (1)*

[8] admisă excepţie de neconst. prin	D.C.C. nr. 661/2007 Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 525/2 aug. 2007	*art. 96 alin. (6) lit d)*
[9] modificări prin	D.C.C. nr. 661/2007 Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 525/2 aug. 2007	*suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.96 alin.(6) lit.d), (termenul se împlineşte la 15 sept.2007), după care operează prevederile art.147 alin.(1) din Constituţie*
[10] admisă excepţie de neconst. prin	D.C.C. nr. 742/2008 Decizia nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 570/29 iul. 2008	*art. 111 alin. (6)*
[11] modificări prin	D.C.C. nr. 742/2008 Decizia nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 570/29 iul. 2008	*suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 111 alin. (6) (termenul se împlineşte la data de 12 sept. 2008) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie*
[12] modificări prin	O.U.G. nr. 146/2008 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 754/7 nov. 2008	*modifică art. 111*
[13] modificări prin	O.U.G. nr. 9/2009 Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 126/2 mar. 2009	*introduce alin. (8) la art. 103*
aprobată prin	L. nr. 8/2019	M. Of. nr. 14/7 ian. 2019	
[14] modificări prin	O.U.G. nr. 54/2010 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale	M. Of. nr. 421/23 iun. 2010	*modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (1) pct. 1;* *introduce alin. (4_1) la art. 32, alin. (4_1) la art. 35*
aprobată cu modificări prin	L. nr. 271/2018	M. Of. nr. 984/21 nov. 2018	
[15] modificări prin	L. nr. 202/2010 Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor	M. Of. nr. 714/26 oct. 2010	*modifică art. 118 alin. (2), (4), art. 120 alin. (1);* *introduce alin. (3_1) la art. 118*
	(v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-(3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 (art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)		
[16] modificări prin	O.G. nr. 5/2011 Ordonanţă pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier	M. Of. nr. 80/31 ian. 2011	*modifică art. 102 alin. (1) pct. 28 , art. 112 alin. (2);* *introduce pct. 6_1 la art. 6, lit. h_1) la art. 112 alin. (1)*
aprobată cu modificări şi completări prin	L. nr. 161/2011	M. Of. nr. 503/14 iul. 2011	

[17] modificări prin	L. nr. 161/2011 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier	M. Of. nr. 503/14 iul. 2011	*aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 5/2011 şi modifică art. 102 alin. (1), art. 112 alin. (1) lit. h_1)*
[18] admisă excepţie de neconst. prin	D.C.C. nr. 500/2012 Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3_1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor	M. Of. nr. 492/18 iul. 2012	*art. 118 alin. (3_1)*
[19] modificări prin	D.C.C. nr. 500/2012 Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3_1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor	M. Of. nr. 492/18 iul. 2012	*suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 118 alin. (3_1)(termenul se împlineşte la 31 august 2012) după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţi*
[20] modificări prin	L. nr. 187/2012 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)	M. Of. nr. 757/12 nov. 2012	*la data de 1 februarie 2014, modifică art. 88, art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi (5), art. 113 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (1) lit. b) şi d), art. 136 lit. d);* *introduce art. 133_1 la data de 15 noiembrie 2012;* *abrogă art. 84-87, art. 89-94*
[21] modificări prin	L. nr. 203/2012 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 760/12 nov. 2012	*modifică art. 6 pct. 6 şi 21, art. 9 alin. (1), art. 20, art. 23 alin. (9), art. 23_1, art. 24 alin. (1), (4) şi (5), art. 41 alin. (3), art. 73, art. 80 alin. (1), art. 101 alin. (1) pct. 8, art. 133 alin. (1), art. 137;* *anexa devine anexa nr. 2;* *introduce pct. 32_1 la art. 6, alin. (5_1)-(5_3) la art. 24, art. 24_1, anexa nr. 1 după art. 137;* *abrogă art. 15 alin. (2);* *înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "subcategorii de vehicule" cu sintagma "categorii de vehicule"*
[22] modificări prin	L. nr. 255/2013 Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale	M. Of. nr. 515/14 aug. 2013	*modifică, la 1 februarie 2014, art. 24 alin. (6), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 116 alin. (1) lit. b) şi d)*

[23] modificări prin O.G. nr. 21/2014 M. Of. nr. 635/29 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 152/2019 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019

modifică art. 6 pct. 6, 21 şi 30, art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1), (2) şi (4), art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 23_1, art. 24 alin. (1), art. 24 alin. (5_2) şi (5_3), art. 24_1 alin. (2) lit. f), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 66 alin. (2), art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (3), art. 88 alin. (1), art. 97 alin. (3), art. 102 alin. (1) pct. 27, art. 103 alin. (6), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 110, art. 111 alin. (1) lit. b), art. 111 alin. (3), art. 114 alin. (1) lit. b) şi d), art. 116 alin. (1) lit. d), anexa nr. 1;
introduce alin. (1_1) la art. 24, lit. h), i) şi j) la art. 24_1 alin. (2), alin. (2_1) la art. 24_1, alin. (1_1) - (1_3) la art. 36, alin. (1_1) - (1_3) la art. 88, pct. 9 şi 10 la art. 108 alin. (1) lit. b), alin. (2_1) şi (2_2) la art. 116, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 137;
abrogă art. 6 pct. 31, art. 14 alin. (2), art. 23 alin. (5) şi (8);
în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se înlocuiesc după cum urmează:a) termenul „tractor" se înlocuieşte cu expresia „tractor agricol sau forestier", iar expresia „substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare" se înlocuieşte cu expresia „substanţe psihoactive";
b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 şi art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile „de autovehicule sau de tramvai", „de autovehicule sau de tramvaie", respectiv „de autovehicule şi de tramvaie" se înlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie";

c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul şi tramvai" şi „autovehicule şi tramvaie" se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai" sau „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie", după caz;

d) în cuprinsul art. 9 alin. (1) şi (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 şi 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, art. 103 alin. (1) partea introductivă şi alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 şi 9 şi lit. c) pct. 4 şi 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) şi x), art.122 lit. h) şi art.131,termenul autovehicule/„autovehicul/„autovehiculelor "se înlocuieşte cu expresia „autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere"/„autovehicul şi tractor agricol sau forestier"/ „autovehiculelor şi tractoarelor agricole sau forestiere", după caz;

e) în cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) şi (6), art. 23 alin. (1), (2) şi (31) teza întâi, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă şi lit. b), art. 101 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 102 alin. (2) şi alin. (3) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductivă, art. 111 alin. (1) lit. d) şi alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. l), art. 119 şi art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai", „autovehicule sau tramvaie" şi „autovehicule ori tramvaie" se înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai" ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie", după caz;
f) în cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule şi remorci" se înlocuieşte cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi remorci";
g)în cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidenţa normală"se înlocuieşte cu expresia „locuieşte, în situaţia persoanelor aflate la studii în România"

[24] modificări prin L. nr. 93/2016 M. Of. nr. 369/13 mai 2016

Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

modifică art. 33 alin. (2)

[25] modificări prin O.U.G. nr. 41/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016

Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

modifică art. 11 alin. (5);

introduce art. 11_1, alin. (9_1) - (9_4) la art. 23 (prevederile art. 23 alin. (9_1)—(9_4) intră în vigoare la 30 iunie 2017) ;

abrogă art. 11 alin. (6) şi (8)

[26] modificări prin O.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 685/23 aug. 2017

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 241/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019

modifică art. 10, art. 11 alin.(4), art. 44 alin.(2), art. 99 alin.(1) pct. 18, art. 101 alin.(1) pct. 11, art. 102 alin.(1) pct. 1, art. 102 alin.(3) lit.b), art. 108 alin.(1) lit. a) pct. 7, art. 112 alin. (1) lit. a) şi d) - g) şi alin. (2) - (4), art. 117 alin. (1) lit.b), menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene;

introduce pct. 29_1 la art. 6, alin.(4_1) - (4_8) la art. 11, alin.(11) - (16) la art. 11, alin. (5) şi (6) la art. 17, alin. (7) - (9) la art. 24, art. 28_1, pct. 39 la art. 102 alin.(1), lit.y) la art. 112 alin. (1), alin.(5) la art. 112

[27] modificări prin	O.U.G. nr. 90/2017	M. Of. nr. 973/7 dec. 2017	*introduce alin. (2_1) la art. 98*
	Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene		
	aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018	M. Of. nr. 276/28 mar. 2018	
[28] modificări prin	L. nr. 203/2018	M. Of. nr. 647/25 iul. 2018	*modifică art. 109 alin. (4); abrogă art. 109 alin. (5) - (8) şi art. 120 alin. (2) şi (3)*
	Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale		
	La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.		
[29] completat prin	O.U.G. nr. 96/2018	M. Of. nr. 963/14 nov. 2018	*introduce alin. (2_2) la art. 98*
	Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative		
	aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 93/2019	M. Of. nr. 354/8 mai 2019	
[30] completat prin	L. nr. 349/2018	M. Of. nr. 2/3 ian. 2019	*introduce alin. (8) la art. 111*
	Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice		
[31] modificări prin	L. nr. 345/2018	M. Of. nr. 4/3 ian. 2019	*modifică art. 22 alin. (4) - (6), art. 22 alin. (8) şi art. 97 alin. (4); introduce lit. d) la art. 22 alin. (3), alin. (6_1) - (6_4) la art. 22, pct. 40 la art. 102 alin. (1) şi pct. 30 la art. 105*
	Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice		
[32] modificări prin	L. nr. 8/2019	M. Of. nr. 14/7 ian. 2019	*aprobă O.U.G. nr. 9/2009*
	Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice		
[33] modificări prin	L. nr. 130/2019	M. Of. nr. 575/15 iul. 2019	*modifică art. 103 alin. (2), art. 104; introduce art. 104_1*
	Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice		
[34] modificări prin	L. nr. 152/2019	M. Of. nr. 625/26 iul. 2019	*aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 21/2014 şi modifică art. 9 alin. (5), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 118; introduce lit. f) la art. 102 alin. (3), lit. d) şi e) la art. 103 alin. (1); abrogă art. 102 alin. (1) pct.10*
	Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România		

[35] modificări prin	O.G. nr. 11/2019 Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 675/13 aug. 2019	*modifică art. 36 alin. (3) şi art. 106; introduce lit. h) la art. 100 alin. (3), pct. 19 la art. 101 alin. (1), art. 106_1, art. 106_2 şi pct. 6 la art. 108 alin. (1) lit. c); abrogă art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 (dispoziţiile art. 106_2 alin. (2) se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe).*
aprobată cu modificări şi completări prin	L. nr. 43/2020	M. Of. nr. 287/6 apr. 2020	
[36] modificări prin	L. nr. 241/2019 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019	*modifică art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (4_7), art. 11 alin. (11) partea introductivă, art. 24 alin. (7) partea introductivă şi lit. a), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 şi art. 112 alin. (2) şi (3); introduce alin. (4_9) la art. 11 şi alin. (17) la art. 11*
[37] modificări prin	L. nr. 252/2019 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019	*modifică art. 101 alin. (1) pct. 8; introduce pct. 14 la art. 100 alin. (1)*
[38] completat prin	O.U.G. nr. 1/2020 Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative	M. Of. nr. 11/9 ian. 2020	*introduce alin. (2_3) la art. 98*
[39] modificări prin	O.U.G. nr. 13/2020 Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 102/11 feb. 2020	*modifică art. 6 pct. 10, 21 şi 25, art. 12, art. 41 alin. (3), art. 70 alin. (2) şi (3), art. 72 alin. (5), art. 73, art. 74 alin. (1), art. 103 alin. (1_1), (2), (3), (5) şi (6), art. 104 alin. (3), (4) şi (5), art. 104_1 alin. (4), art. 111 alin. (5) şi (6), art. 118 alin. (3) şi (5) şi modifică anexa nr. 1; modifică, la data de 12 martie 2020, art. 100 alin. (1) pct. 14 şi art. 101 alin. (1) pct. 8; introduce pct. 10_1 la art. 6 şi alin. (4) şi (5) la art. 70; introduce, la data de 12 martie 2020, pct. 20 la art. 101 alin. (1)*
[40] modificări prin	L. nr. 43/2020 Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 287/6 apr. 2020	*modifică art. 36 alin. (3), art. 99 alin. (1) pct. 10, art. 100 alin. (1) pct. 9, art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 5; introduce lit. h) la art. 100 alin. (3), pct. 19 la art. 101 şi pct. 6 la art. 108 alin. (1) lit. c*
[41] modificări prin	L. nr. 46/2020 Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice	M. Of. nr. 287/6 apr. 2020	*introduce alin. (3) la art. 25, completează anexa nr. 2*

[42] modificări prin	O.U.G. nr. 83/2020	M. Of. nr. 448/27 mai 2020	*modifică art. 32 alin. (2) lit. b), art. 118 alin. (3);* *introduce alin. (4) la art. 61*
	Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19		
[43] modificări prin	O.U.G. nr. 152/2020	M. Of. nr. 802/1 sep. 2020	*modifică art. 11_1*
	Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online		
aprobată cu modificări prin	L. nr. 271/2020	M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020	
[44] modificări prin	L. nr. 271/2020	M. Of. nr. 1133/25 nov. 2020	*modifică art. 11_1 alin. (9)*
	Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online		
[45] modificări prin	O.U.G. nr. 226/2020	M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020	*introduce alin. (2_4) la art. 98*
	Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene		
[46] modificări prin	L. nr. 78/2021	M. Of. nr. 383/13 apr. 2021	*modifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1);* *introduce pct. 35_2 la art. 6, alin. (1_1) la art. 9, alin. (1_1) la art. 13*
	Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice		
[47] modificări prin	L. nr. 268/2021	M. Of. nr. 1077/10 nov. 2021	*modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 32 alin. (4_1), art. 35 alin. (4_1) şi art. 100 alin. (1) pct. 1*
	Lege pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative		
	În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală", "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor" şi "Direcţia Generală a Vămilor" cu "Autoritatea Vamală Română"; b) "direcţiile generale regionale ale finanţelor publice - direcţiile regionale vamale" cu "direcţiile regionale vamale		
[48] completat prin	O.U.G. nr. 130/2021	M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021	*introduce alin. (2_5) la art. 98*
	Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative		
[49] completat prin	L. nr. 20/2022	M. Of. nr. 60/19 ian. 2022	*introduce pct. 41 la art. 6 şi alin. (4)-(6) la art. 24_1*
	Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice		

[50] modificări prin	O.G. nr. 1/2022	M. Of. nr. 89/28 ian. 2022	*modifică art. 15 alin. (5), art. 39, art. 50 alin. (1), art. 97 alin. 1 lit. c), art. 97 alin. (4) și (5), art. 100 alin. (1) pct. 6 și 13 (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (1) pct. 8 (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (3) lit. a) (la data de 27 februarie 2022), art. 102 alin. (1) pct. 14 (la data de 27 februarie 2022), art. 103 alin. (1) partea introductivă, art. 103 alin. (1) lit. c)-e), art. 103 alin. (2) și (4), art. 104, art. 104_1, art. 105 pct. 10 (la data de 27 februarie 2022), art. 106, art. 106_1 alin. (1) lit. b), art. 106_1 alin. (2), art. 106_2 alin. (1), art. 107, art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 1 (la data de 27 februarie 2022), art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 5 (la data de 27 februarie 2022), art. 111 alin. (1) lit. c), art. 111 alin. (3) și (4), art. 111 alin. (8) partea introductivă, art. 114 alin. (1) partea introductivă și art. 118 alin. (4); introduce art. 22_1, art. 54_1, lit. e) la art. 97 alin. (1), alin. (5_1) la art. 97, lit. i) la art. 100 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), pct. 21 la art. 101 alin. (1) (la data de 27 februarie 2022), lit. e)-h) la art. 101 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), lit. g) și h) la art. 102 alin. (3) (la data de 27 februarie 2022), alin. (4) la art. 102 (la data de 27 februarie 2022), alin. (9) la art. 103 (la data de 27 februarie 2022), pct. 11 la art. 108 alin. (1) lit. b) (la data de 27 februarie 2022), art. 109_1, art. 114_1 și alin. (4_1) și (4_2) la art. 118; abrogă art. 100 alin. (3) lit. b), c) și e) (la data de 27 februarie 2022), art. 101 alin. (1) pct. 3, art. 102 alin. (3) lit. c) (la data de 27 februarie 2022), art. 106_1 alin. (4), art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 7 (la data de 27 februarie 2022) și art. 111 alin. (1) lit. f)*
	Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice		